Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 32ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810503

Processo nº **0020256-24.2023.8.17.2001**

AUTOR: JASIEL GOMES DE SOUZA

RÉU: REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A, BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Trata-se Ação de Ordinária com pedido de tutela de urgência, promovida por **JASIEL GOMES DE SOUZA**, devidamente qualificado na inicial, em face da REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheParte.seam?idProcessoTrf=5129369&pessoaHome=REXAM+BEVERAGE+CAN+SOUTH+AMERICA+S%2FA+-+CNPJ%3A+29.506.474%2F0001-91+%28R%C9U%29&id=18149626) e BRADESCO SAÚDE S/A, também qualificadas.

Alega o demandante que possui plano de saúde da seguradora ré, decorrente do seu antigo vínculo trabalhista com a empresa REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A (https://pje.tjpe.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/detalheParte.seam?idProcessoTrf=5129369&pessoaHome=REXAM+BEVERAGE+CAN+SOUTH+AMERICA+S%2FA+-+CNPJ%3A+29.506.474%2F0001-91+%28R%C9U%29&id=18149626), primeira demandada, tendo sido demitido em 02/02/2023; Que, finalizada a relação de emprego, em momento algum as Promovidas disponibilizaram ao Autor a possibilidade de optar pela manutenção do plano de saúde e dentário coletivo para si e suas dependentes, nem mesmo de migrar para o plano individual pelo mesmo valor custeado pelo empregador. Nem mesmo houve a comunicação prévia acerca do direito legalmente previsto, de que promovesse a migração com aproveitamento integral das carências. Ao buscar à empregadora para saber a respeito, foi comunicado informalmente que o serviço seria mantido apenas até o dia 02/03/2023.

Aduz que uma das dependentes do plano de saúde, filha do demandante, possui doença rara, grave e incurável, chamada Tubulopatia perdedora de sal. Em virtude de tal enfermidade, necessita se submeter a internações recorrentes, todos os meses, para realizar a reposição de substâncias indispensáveis à sua sobrevivência, por meio de acesso venoso. A ausência de tratamento promoveria consequências irreversíveis, inclusive a levaria à óbito. A cada mês, fica em torno de 15 (quinze) dias internada, conforme pode ser observada nos sumários de altas mensais do último ano, que comprovam a recorrência e grande frequência das internações.

Ainda, que em razão da enfermidade, a dependente Rebeca passou a sofrer de problemas no coração e, em janeiro/2023, com apenas 25 anos de idade, sofreu um infarto cardíaco.

Segue aduzindo que enviou algumas notificações extrajudiciais às demandadas manifestando seu interesse na manutenção do plano de saúde, porém, até a presente data, não fora possibilitado ao autor permanecer no plano de saúde.

Pelo exposto, requereu antecipação de tutela para determinar às demandadas a manutenção ou o imediato reestabelecimento, com as mesmas condições da cobertura, no mesmo valor da contraprestação como se vigente a relação laboral e sem imposição de novas carências, de plano de saúde e dentário em prol do autor e de suas dependentes, notadamente da dependente REBECA, ante a gravidade de seu quadro de saúde, repassando para o promovente apenas a responsabilidade pelo custeio integral da contraprestação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda, em sede de tutela de urgência, fora requerido que a demandadas sejam obrigadas a colacionar aos autos cópias: a) do contrato de trabalho originalmente firmado nos idos de 2015 entre o Autor e a primeira Promovida, constando a assinatura das partes; b) o(s) contrato(s)firmados desde 2015 estipulando o plano de saúde empresarial em favor da coletividade de empregados, também constando a assinatura das pessoas jurídicas responsáveis pelos pactos; c) dos pagamentos mensais realizados em prol das seguradoras de saúde no que tange o seguro existente durante a relação empregatícia do autor e; d) todos os contracheques de todo o período laboral perante a primeira parte Promovida, ou seja, desde janeiro/2015 até fevereiro/2023, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar com a condenação das demandadas em obrigação de fazer concernente em manter o autor e suas dependentes como beneficiários do plano de saúde em questão, além de indenização em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Liminar concedida e justiça gratuita deferida, conforme decisão de Id. 126921345.

A segunda demandada, BRADESCO SAÚDE S.A, fora devidamente citada, conforme diligência de Id. 127002206, não tendo apresentado Contestação.

Em petição de Id. 128309333 e 128554355, a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, parte absolutamente estranha à presente lide, apresentara Contestação, cuja procuração juntada, inclusive, tem como outorgante também a SUL AMERICA COMPANHIA DE SAÚDE.

A primeira demandada, REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S/A, devidamente citada, apresentou contestação, Id. 129104632, defendendo, em apertada síntese, em preliminar, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, vez que a demandada seria apenas a ex-empregadora do demandante, pugnando, no mérito, pela total improcedência da presente demanda.

Réplica Id. 132556925.

Intimadas, as partes não pugnaram pela produção de novas provas.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, antes de iniciar o julgamento da presente ação, necessário decidir acerca da revelia da parte demandada BRADESCO SAÚDE S/A.

Isso porque, consoante se vê da petição de Id. 128309333 e 128554355, a SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, parte absolutamente estranha à presente lide, apresentara Contestação, cuja procuração juntada, inclusive, tem como outorgante também a SUL AMERICA

COMPANHIA DE SAÚDE.

A demandada BRADESCO SAÚDE S/A, por sua vez, embora devidamente citada, consoante certidão de Id. 127002206, não apresentou qualquer contestação nos presentes autos, inclusive, sequer juntara procuração de causídico para atuar neste feito.

Dito isto, decreto a revelia do BRADESCO SAÚDE S/A, posto que embora devidamente citada, deixara transcorrer, in albis, o prazo para apresentar Contestação.

Deixo, por outro lado, de aplicar os efeitos da revelia, haja vista que há pluralidade de demandados, tendo o primeiro demandado REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICANA, apresentado contestação, aplicando-se, portanto, *in casu*, o art. 345, I do CPC.

Pois bem.

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, visto que há prova suficiente para a resolução da lide.

Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular estão presentes.

A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido realizado.

As condições da ação devem ser aferidas *in status assertionis* e, no caso, foram demonstradas.

As partes são legítimas e estão bem representadas.

O interesse de agir foi comprovado, sendo a tutela jurisdicional necessária e a via escolhida adequada.

Havendo preliminar, passo a enfrentá-la.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela primeira demandada REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICANA, entendo por acolhê-la.

Pretende o autor, em síntese, sua manutenção, e de seus dependentes, como beneficiários do plano de saúde mantido pelo BRADESCO SAÚDE S/A, nas mesmas condições de cobertura assistencial oferecidas por sua ex-empregadora, mediante pagamento da contribuição integral, haja vista sua demissão do emprego.

Ora, cuida-se de pedido de manutenção de plano de saúde, cujo contrato de trabalho já se encontra extinto, deixando de existir relação jurídica entre o demandante e seu ex empregador, não havendo o que se falar em responsabilidade da ex-empregadora em manter o plano de saúde de ex-empregado, cabendo tal responsabilidade, tão somente, se for o caso, ao plano de saúde.

Neste sentido é a orientação do STJ, firmada no Resp 1.756.121/SP. Vejamos:

> RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO ART. 31 DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. CONFLITO ENTRE APOSENTADO E OPERADORA. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE DO PLANO COLETIVO

EMPRESARIAL. PAGAMENTO INTEGRAL A SER SUPORTADO PELO EX-EMPREGADO. 1. Ação ajuizada em 7/6/16. Recurso especial interposto em 25/9/17 e concluso ao gabinete em 13/8/18. **2. O propósito recursal consiste em definir sobre a legitimidade passiva ad causam para os conflitos envolvendo a aplicação do art. 31, da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde - LPS).** 3. O Tribunal de origem estabeleceu todos os fundamentos necessários para solucionar a controvérsia, tornando-se inócua a discussão lateral dos argumentos suscitados pela recorrente em embargos de declaração, como bem fundamenta o acórdão integrativo. 4. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. **5. Nos contratos de plano de saúde coletivo, a relação jurídica de direito material envolve uma operadora e uma pessoa jurídica contratante que atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial). 6. Caracteriza-se a estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil). 7. Sequer é possível visualizar conflito de interesses entre os beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial e a pessoa jurídica da qual fazem parte, pois o sujeito responsável pelo litígio na relação de direito material é, ao menos em tese, a operadora que não manteve as mesmas condições do plano de saúde, após a aposentadoria do beneficiário. Não há, portanto, lide entre a estipulante e os usuários finais quanto à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial. 8. A eficácia da sentença em eventual procedência do pedido formulado na petição inicial - obrigação de fazer consistente na manutenção do plano de saúde com as mesmas condições - deve ser suportada exclusivamente pela operadora do plano de saúde.** 9. Em contrapartida, caberá ao autor da demanda assumir o pagamento integral do plano, isto é, arcar com o valor da sua contribuição mais a parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos reajustes legais. 10. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1756121 SP 2018/0186576-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019) - **Grifo nosso.**

Sendo assim, entendo pelo acolhimento da preliminar levantada, declarando a ilegitimidade passiva da REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICANA, determinando, por consequência, sua exclusão do polo passivo da presente demanda.

Uma vez decidida a preliminar supracitada, passo ao exame do mérito.

O cerne da questão reside em se verificar a legalidade da conduta da operadora do plano de assistência à saúde tencionando a extinção do plano de saúde, com negativa de continuidade de atendimento ao autor e seus dependentes, seja em razão da manutenção do plano empresarial

existente quando ainda empregado, seja por meio de migração para plano individual, que atenda nesta comarca, por se tratar da residência do autor.

Na hipótese em comento, o autor fora admitido pela empresa REXAM BEVERAGE CAN SOUTH AMERICANA em 12/01/2015, sendo demitido em 02/02/2023, conforme registro na sua carteira de trabalho Id. 126823528, tendo, portanto, mantido vínculo empregatício ininterrupto por 08 (oito) anos.

Tem-se, também, que o demandante possui vínculo contratual com a demandada BRADESCO SAÚDE S/A, concernente a prestação de serviço de seguro saúde, bem como verifico que a relação controvertida é de consumo, posto que presentes todos os seus elementos constitutivos, quais sejam: consumidor, fornecedor e bem de consumo (produto/serviço), arts. 2ª e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

Assim, o segurado apresenta vulnerabilidade técnica e inferioridade econômica diante da seguradora, de modo que não se pode admitir que ele fique subordinado às decisões suas unilaterais, sendo imperiosa inclusive a inversão do ônus da prova, o que já fora determinado quando da decisão liminar de Id. 126921345.

O autor, e seus respectivos dependentes, manteve plano de assistência médica e odontológica em decorrência de vínculo laboral com a primeira demandada e quando da sua demissão manifestou interesse em permanecer como beneficiário do plano de saúde.

Com efeito, o artigo 30 da Lei nº 9.656/96 assim prevê:

> Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Assim, para que seja dada procedência ao pedido formulado pelo autor, ao menos três condições precisam estar demonstradas: (i) a efetiva contribuição, durante o período de vigência do contrato de trabalho, com o pagamento periódico de plano de saúde, independentemente de seu usufruto; (ii) a aposentadoria ou a demissão do contribuinte sem justa causa; e (iii) a assunção do prêmio integral pelo ex-empregado, arcando com a parte antes custeada pelo empregador.

O parágrafo 6º do artigo 30 do mesmo diploma legal prescreve ainda que nos planos coletivos custeados integralmente pelo empregador "não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar".

Observa-se, portanto, que "coparticipação" não se confunde com "contribuição" para os efeitos da garantia prevista no caput do art. 30 da Lei n.º 9.656/98, haja vista que a contribuição é a parte efetivamente paga pelo empregado em relação à mensalidade do plano, independentemente de seu usufruto, enquanto a coparticipação se refere à quantia paga como contrapartida aos procedimentos realizados na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.

A esse respeito, o Colendo Supremo Tribunal de Justiça firmou a tese no julgamento do repetitivo de tema nº 989 definindo que não configura contribuição, para fins de aplicação do art. 30 da Lei nº 9.656/98, o pagamento de mera coparticipação:

> RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. MANUTENÇÃO. ARTS. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO. COPARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO. SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO. 1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
>
> (STJ - REsp: 1680318 SP 2017/0146777-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/08/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2018 RSTJ vol. 252 p. 656)

Conforme se vê das folhas de pagamento juntadas no Id. 127799763 a 127799777, tem-se que o demandante somente contribuía para o plano de saúde no regime de coparticipação durante todo período de vigência do contrato – 2017 a 2023. Não há um período sequer no qual o plano fora custeado pelo empregado sem ser no regime de coparticipação, como defendeu na Exordial.

Sendo assim, considerando que não se trata de plano de saúde coletivo empresarial contributivo, ou seja, cujas mensalidades são custeadas total ou parcialmente pelos empregados, o demandante não possui direito à manutenção do plano após a demissão sem justa causa, ocorrida em fevereiro de 2023.

Neste sentido, decide também o Egrégio TJPE:

> APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REJEITADA A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL SOB A MODALIDADE DE COPARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS/DESPESAS. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. INAPLICABILIDADE DOS ART. 30 E 31 DA LEI Nº 9.656/1998. CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO. QUESTÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (TEMA 989). RECURSO NÃO PROVIDO. **1. Havendo tão somente a coparticipação do segurado/empregado, sem efetivo pagamento a título de mensalidade fixa, não se configura preenchido o requisito da contribuição para se fazer jus à manutenção no plano de saúde, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/1998**.2. O STJ, sob o rito da sistemática dos repetitivos, quando do julgamento do REsp 1680318 SP e do REsp 1708104 SP (TEMA 989) fixou a tese de que "nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária

expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto." (TJ-PE - AC: 5087812 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 28/01/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2020).

No tocante a doença a que padece a filha do demandante, observe-se que, conforme laudos anexados à Inicial, a dependente possui doença incurável, denominada Tubulopatia perdedora de sal, não se confundindo com tratamento de doença grave ou internamento – que pressupõe transitoriedade, casos nos quais o plano não poderia ser cancelado enquanto estiver o segurado em tratamento da moléstia, procedendo-se ao cancelamento após alta médica.

Sendo a doença incurável e permanente, não há transitoriedade, nem tampouco alta médica, de modo que não há também o que se falar em manutenção do plano de saúde enquanto perdurar o tratamento da dependente do plano de saúde.

No tocante aos danos morais perseguidos, considerando que não houve ilícito no cancelamento do plano, vez que, como dito, não tem o demandante direito à sua manutenção, por expressa previsão legal, incabível igualmente a condenação em danos morais.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade. REVOGO a liminar outrora deferida.

Após o trânsito em julgado, verificada a inércia das partes, arquivem-se definitivamente os autos independentemente de nova conclusão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife, 28 de setembro de 2023.

Andrea Duarte Gomes

Juíza de Direito

im

Assinado eletronicamente por: ANDREA DUARTE GOMES
28/09/2023 17:01:23
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 145435394

23092817012335400000142040602